

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת משה פסל

פ/6245/25

### הצעת חוק הגבלת שחרור פעילי טרור בתמורה לחטופים, התשפ"ו–2025

- מטרת החוק 1. חוק זה מטרתו לקבוע מדיניות מחייבת וברורה באשר לאיסור שחרור פעילי טרור בתמורה לחטופים, וזאת כדי למנוע תמריץ לחטיפת אזרחי ישראל בידי ארגוני טרור, לשמור על שלטון החוק, ולחזק את הריבונות הלאומית של מדינת ישראל.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "חטוף" – אזרח ישראלי או תושב קבע, המוחזק בניגוד לרצונו בידי ארגון טרור, לרבות אם נחטף מחוץ למדינת ישראל;
- "עסקת חילופים" – כל הסדר שבמסגרתו מוצע שחרור פעילי טרור בתמורה להשבת חטופים או שבויים;
- "פעיל טרור" – כהגדרתו בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח–2018<sup>1</sup>;
- "שחרור" – לרבות בדרך של חנינה או הקלה בעונש.
- עקרון אי-שחרור 3. מדינת ישראל לא תשחרר פעילי טרור בתמורה לחטופים, אלא בהתאם להוראות חוק זה.
- שחרור במגבלת יחס ואישור מיוחד 4. (א) הממשלה רשאית, בנסיבות חריגות בלבד, לאשר עסקת חילופים לשחרור פעילי טרור, ובלבד שלא ישוחרר יותר מפעיל טרור אחד עבור חטוף אחד.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הממשלה רשאית לאשר עסקת חטופים הכוללת יותר מפעיל טרור אחד תמורת חטוף, באישור הכנסת ברוב של שני שלישים מחבריה, או ברוב קולות המשתתפים במשאל עם.

<sup>1</sup> ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

5. בחוק הממשלה, התשס"א–2001<sup>2</sup>, בסעיף 8(בא), במקום "בהתאם" יבוא  
"בכפוף להוראות חוק הגבלת שחרור פעילי טרור בתמורה לחטופים,  
התשפ"ו–2025, ובהתאם".

#### דברי הסבר

מטרת הצעת החוק היא להגן על שלום הציבור ועל שלטון החוק, ולמנוע מארגוני טרור תמריץ לחטוף אזרחי ישראל לצורך מיקוח.

מדינת ישראל חוותה לאורך השנים מקרים שבהם חטיפת אזרחים או חיילים שימשה כלי לחץ לשחרור אסירים ביטחוניים, דבר שגרם להעמקת האיום על ביטחון המדינה ולעידוד חטיפות נוספות.

הצעת החוק באה לשים קץ למדיניות זו ולקבוע כלל ברור: חטיפות לא ישתלמו עוד. החוק מבהיר כי לא יתאפשר שחרור נכלאים ביטחוניים בתמורה לחטופים, אלא ביחס מוגבל ומבוקר של אחד לאחד (1:1), ורק באישור הממשלה.

כל חריגה מהיחס הזה תתאפשר רק ברוב מיוחד של שני שלישים מחברי הכנסת או באישור העם במשאל עם.

המסר המרכזי של הצעת החוק הוא כי מדינת ישראל שברה את המשוואה הישנה – לא עוד חטיפות תמורת שחרור המונים, לא עוד עידוד טרור באמצעות תגמול עקיף.

החוק משדר לאויבי ישראל כי כל ניסיון לחטוף אזרח או חייל לא יועיל, ולחטוף ישראלים לא ישתלם עוד.

הצעת חוק זו נועדה לקבוע עיקרון יסודי חדש במדיניות הלאומית של מדינת ישראל – עיקרון של עמידה נחושה מול טרור, שמירת כבוד המדינה, והגנה על חיי אזרחיה בדרך שמונעת חטיפות נוספות בעתיד.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
י"ב בחשוון התשפ"ו (03.11.2025)

<sup>2</sup> ס"ח התשס"א, עמ' 168.